Módulo 3 · Investigación y análisis de información · Caso de aplicación

Archivos con datos personales subidos a sitios públicos de IA (Municipalidad de Eindhoven, Países Bajos, 2025)

Temas que trabaja: Análisis crítico y privacidad
Hito del proyecto con el que conecta: Hito 3 · Investigación validada con fuentes (informe breve)

› 1. Contexto

Eindhoven es una ciudad de los Países Bajos. Su municipalidad atiende a habitantes que piden ayuda social, apoyo para niños y jóvenes o un trámite, y para eso maneja información muy delicada: fichas, informes y datos de salud o de familia.

En octubre de 2025, el área de seguridad de la información del municipio vio señales de que desde la red municipal se estaban subiendo documentos a sitios públicos de IA generativa, como ChatGPT (Gemeente Eindhoven, 2025). La investigación que siguió mostró que muchos de esos archivos tenían datos personales de habitantes y de funcionarios (Gemeente Eindhoven, 2025). El municipio lo informó en diciembre, con una carta al concejo municipal y el informe de una asesoría legal externa, ambos públicos (Gemeente Eindhoven, 2025; Hooghiemstra & Partners, 2025).

El caso te sirve porque no hubo hackers ni robo. Hubo personas que querían hacer mejor su trabajo y usaron una herramienta gratuita y conocida. Es justo la decisión que importa cuando trabajas con información: qué puede entrar a una herramienta de IA y qué no.

› 2. Qué pasó

El 23 de octubre de 2025, por encargo del director del área, el responsable de seguridad de la información inició la investigación (Gemeente Eindhoven, 2025). Ese mismo día el municipio suspendió el uso de sitios públicos de IA por parte de los funcionarios y dio aviso a la autoridad neerlandesa de protección de datos (Gemeente Eindhoven, 2025). Desde entonces

La revisión tuvo un límite desde el comienzo: la herramienta de registro solo guarda 30 días, así que solo se pudo mirar lo que pasó entre el 23 de septiembre y el 23 de octubre (Gemeente Eindhoven, 2025). En esa muestra aparecieron documentos sobre apoyo a niños y jóvenes, informes internos y currículos, la mayoría del área social (Gemeente Eindhoven, 2025). Según el informe de asesoría, en 10 días se subieron 525 archivos a sitios de IA, y de 163 archivos revisados al menos 109 tenían datos personales (Hooghiemstra & Partners, 2025). El mismo informe advierte que lo que se copia y pega directamente en el chat no queda registrado (Hooghiemstra & Partners, 2025).

La asesoría entregó su informe el 9 de diciembre. Concluye que se trata de una brecha de confidencialidad de datos personales: los datos se entregaron sin autorización a empresas que pueden usarlos para entrenar sus modelos (Hooghiemstra & Partners, 2025). Muchos eran datos sensibles de personas vulnerables, como menores o habitantes que pedían ayuda (Hooghiemstra & Partners, 2025). El informe también constata que, cuando ocurrió, el municipio no tenía un código de conducta para la IA generativa y había mucha falta de claridad sobre su uso (Hooghiemstra & Partners, 2025).

Hay cosas que no se pueden saber. Por el límite de 30 días, nadie conoce la cantidad total de archivos ni de personas afectadas, y tampoco fue posible avisar a cada una (Gemeente Eindhoven, 2025). El 18 de diciembre, el gobierno municipal informó al concejo, a la prensa y a los habitantes por el sitio web y la intranet (Gemeente Eindhoven, 2025). Según su primera lectura, los funcionarios usaron la IA para mejorar sus tareas y la atención (Gemeente Eindhoven, 2025). Los expertos que consultó consideran limitado el riesgo de que alguien recupere esos datos desde la herramienta, pero no lo descartan (Gemeente Eindhoven, 2025).

Las medidas llegaron en paralelo. Además del bloqueo, el municipio pidió a OpenAI borrar los archivos (no hay confirmación de que lo haya hecho) y reforzó el monitoreo de los datos que salen hacia sitios externos (Gemeente Eindhoven, 2025). El 18 de noviembre aprobó un código de conducta de IA y un plan de privacidad, y anunció una campaña de alfabetización en IA y capacitación obligatoria desde 2026 (Gemeente Eindhoven, 2025). La asesoría recomendó ir más lejos: una sola herramienta segura, prohibir los prompts con datos personales o confidenciales, usar la clasificación de información que ya existía y fijar reglas por área, como no ingresar informes ni cartas sobre habitantes en el área social (Hooghiemstra & Partners, 2025).

› 3. Análisis guiado

1. Toma tres tipos de archivo del caso: un currículo, un informe interno y un documento sobre apoyo a un niño. Con los niveles de clasificación de la información y las definiciones de dato personal y dato sensible, clasifica cada uno. ¿Cuál de ellos podría entrar a una herramienta de IA no autorizada?
2. Nadie hackeó a la municipalidad. ¿Por qué la asesoría lo trata como una brecha de datos? Piensa en qué pasa con lo que le entregas a una herramienta pública.
3. Los funcionarios querían mejorar su trabajo. Explica por qué la buena intención no basta, usando las ideas de responsabilidad, ética y confidencialidad. Para el informe interno, propone una forma de obtener la misma ayuda sin entregar los datos.
4. Cuando ocurrió, no había código de conducta. Compara las medidas posteriores de Eindhoven con las buenas prácticas para el uso de IA en una organización. ¿En qué coinciden? ¿Qué medida te parece más eficaz para prevenir y por qué?
5. Imagina que en una municipalidad chilena alguien sube a un chatbot gratuito la ficha de

sensibles? ¿Qué deber tiene esa persona según la ley chilena de protección de datos? Responde como orientación general, no como asesoría legal.

6. El municipio no pudo saber cuántas personas fueron afectadas ni avisarles una por una. ¿Qué te dice eso sobre el momento en que hay que tomar la decisión de qué entra a una herramienta? Propone una práctica segura concreta para una tarea del área social que alguien podría querer resolver con IA.

› 4. Aplicación a tu proyecto

En el Hito 3 entregas un informe breve sobre el desafío de tu cargo, con fuentes contrastadas. Esta actividad revisa ese informe con la mirada de este caso y te deja una regla escrita para tu equipo o tu área. El producto es una ficha de protección de datos de tu informe y una regla de uso de IA, en media página.

1. Haz una lista de la información que usaste o pensaste usar en tu investigación: documentos, planillas, correos, notas.
2. Clasifica cada elemento como público, interno o confidencial, y como sin datos personales, con datos personales o con datos sensibles.
3. Marca cuáles ingresaste a una herramienta de IA. Si alguno no debía entrar, anota qué harás ahora: quitarlo del informe, anonimizarlo o reemplazarlo por una copia sin datos sensibles o por datos de prueba.
4. Reescribe en versión segura un prompt que usaste: sin nombres, RUT, direcciones ni datos de terceros.
5. Escribe una regla de uso de IA de cinco líneas para tu equipo, como la que le faltó a Eindhoven: qué herramienta se usa, qué información nunca entra, qué hacer en caso de duda, a quién avisar si algo salió y cada cuánto se revisa. Si tu empresa ya tiene una política, parte de ella y no la contradigas.

› 5. Autocorrección

1. Clasifica el currículo como confidencial con datos personales; el informe interno como interno o confidencial, con datos personales si menciona a personas; y el documento sobre un niño como confidencial con datos sensibles. Concluye que ninguno debía entrar a una herramienta no autorizada.
2. Explica que al subir el archivo los datos salen del control de la organización y quedan en los sistemas de otra empresa, que puede guardarlos o usarlos para entrenar. No hace falta un robo: basta con entregarlos sin autorización, y una vez entregados no se pueden recuperar.
3. Reconoce que la intención no cambia que los datos son de terceros y que no se autorizó ese uso. Propone una alternativa concreta: pedir una plantilla o una estructura, anonimizar con roles o códigos, trabajar con datos de prueba o usar una herramienta autorizada.
4. Señala coincidencias como no ingresar datos personales a herramientas no autorizadas, tener una herramienta aprobada y capacitar. Elige una medida y la justifica; por ejemplo, la herramienta autorizada evita el problema y la capacitación ayuda a que se respete.
5. Identifica nombre, RUT, dirección y situación familiar como datos personales, y salud o situación socioeconómica como sensibles. Nombra el deber de secreto que la Ley 19.628 impone a quienes trabajan con datos personales, que sigue después de dejar la función. Menciona que la Ley 21.719 amplía las definiciones y que su vigencia se revisa a la fecha.

6. Relaciona la falta de registros con que, una vez entregados, los datos ya no se controlan: la decisión se toma antes. Propone una práctica concreta, por ejemplo «para redactar una carta a una persona que pidió ayuda, pido al asistente una plantilla con espacios en blanco y la completo en el sistema municipal».

› 6. Para el foro

Eindhoven respondió bloqueando los sitios públicos de IA y dejando solo herramientas internas. Algunas personas dirían que bloquear frena la innovación; otras, que es la única forma de proteger a los habitantes. ¿Qué harías tú si fueras responsable de un equipo pequeño, sin presupuesto para herramientas pagadas? Comparte tu propuesta y responde con respeto a una que te parezca distinta.

› Referencias bibliográficas

Gemeente Eindhoven. (2025, 18 de diciembre). *Datalek gemeente Eindhoven door gebruik openbare AI-diensten (Raadsbrief 8096090_3.4.1)*. https://raadsinformatie.eindhoven.nl/document/16415812/1?connection_type=17&connection_id=12780262

Hooghiemstra & Partners. (2025). *Advies over onderzoeksbevindingen gebruik van generatieve AI binnen de gemeente Eindhoven*. Gemeente Eindhoven. https://raadsinformatie.eindhoven.nl/document/16415814/1?connection_type=16&connection_id=1118032